



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. ZAKIR ALIAS SALMON ALIAS MANGGE ;**
2. Tempat lahir : Kasimbar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kenduri Lorong II Kel. Balaroa Kec. Palu Barat
Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
3. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 10 Januari 2025;
4. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat hukum yaitu sdr SOEHARTO ABIDIN, SH, dan Sdr. KUWAIT, SH pada kantor Advokat pada “Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan HAM Sul-Teng berdasarkan Surat Khuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Palu dengan nomer Reg 63/SK/2025/ PN . Palu untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *perbuatan berlanjut melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*”, sebagaimana yang diatur dalam pasal pasal 44 Ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE dengan pidana penjara selama 14 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Mukena Warna Cokelat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Mukena Warna Orange;
- 1 (satu) Lembar Kain Warna Putih Bergaris Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Buah Buku Nikah Untuk Suami Istri Warna Merah Dan Warna Hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, Terdakwa dan Penasihat hukum menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE** pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos tepatnya di Jalan Kanduri lorong II Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURLINA dan korban NURUL AULIA***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 04.40 wita Terdakwa tidak bisa tidur selama dua hari dua malam berturut-turut karena Terdakwa memikirkan pekerjaan yang biasanya orang panggil untuk membersihkan halaman dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa melamun tiba-tiba muncul perasaan emosi tidak bisa



dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil besi as gerobak yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur setelah Terdakwa memegang besi as gerobak menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu korban Nurul Aulia di bagian kepala sebelah kiri sebanyak empat kali yang posisinya korban Nurul Aulia dalam keadaan tidur sendirian didalam kamar tengah sampai sudah tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa memukul korban Nurul Aulia sempat berteriak satu kali.

- Bahwa mendengar teriakan dari dalam kamar istri Terdakwa yaitu korban Nurlina datang dari dapur menuju dalam kamar baru masuk kepintu kamar Terdakwa langsung memukul korban Nurlina di bagian kepala menggunakan besi as gerobak yang dipegang menggunakan kedua tangannya sebanyak empat kali sampai korban Nurlina terjatuh kebelakang dan langsung pingsan melihat hal tersebut Terdakwa tetap memukul kepala korban Nurlina pada saat dalam pingsan sampai tidak sadarkan diri. Setelah melihat korban Nurlina dan Nurul Aulia sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa keluar dari rumah membawa besi as gerobak tersebut melalui pintu depan dan berjalan dilorong belakang rumah lalu dalam perjalanan dekat masjid Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam selanjutnya Terdakwa menyapa saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam dengan ucapan "Assalamu Alaikum" dan pada saat saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam mendekati terdakwa, Terdakwa pura-pura mau salaman tangan dengan saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam namun tanpa berkata Terdakwa langsung memukul kepala saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam menggunakan besi as gerobak menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali dan setelah Terdakwa memukul saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam langsung lari menuju kerumah saksi Yonatan Alias Pak Papa Aris.
- Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yonatan Alias Papa Aris mau melarikan diri kekampung Rondingo kemudian saksi Yonatan Alias Papa Aris meminta kepada anak mantunya yaitu saksi DAUD untuk mengantar Terdakwa ke kampung Rondingo dengan cara di bonceng, setelah dalam perjalanan karena saksi DAUD lambat mengenderai sepeda motor sehingga Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawa sepeda motor dan membonceng saksi DAUD lalu saat dalam perjalanan Terdakwa singgah untuk isi bensin di daerah kilo lima dan



pada saat saksi DAUD turun Terdakwa mengambil bensin lalu mengisi di tengki sepeda motor dan Terdakwa menyuruh saksi DAUD untuk membayar bensin tersebut dan pada saat saksi DAUD membayar bensin Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DAUD membawa sepeda motor sendiri menuju jalan ke arah Porame.

- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sehingga Terdakwa mampir di jembatan yang air sungainya megalir deras kemudian Terdakwa membuang besi as gerobak yang digunakan memukul korban Nurlina dan Nurul Aulia, Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke rumah kepala Desa Dangara atas untuk bersilaturahmi sekaligus meminta uang setelah bertemu dengan Kepala Desa Dangara Terdakwa mengatakan “Minta dulu uangmu?” dan kepala Desa mengatakan “ada uangku ini tapi cuma dua puluh lima ribu ribuh” setelah itu Kepala Desa memberikan Terdakwa uang tersebut dan Terdakwa mengucapkan “terima kasih banyak” setelah itu Terdakwa minta sarung lagi karena hujan dan bajunya sudah basah selanjutnya Terdakwa pamit kepada kepala Desa untuk pulang ke Desa Tomodo dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa sampai di Desa Tomodo Terdakwa berpapasan dengan anggota Polisi dan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Palu untuk diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurlina meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/25/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, terhadap korban Nurlina dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :

Wajah

- Tampak satu buah luka robek yang sudah dijahit pada dahi sisi kiri dua centimeter diatas alis kir, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, sebanyak empat jahitan.
- Tampak satu buah luka robek yang sudah dijahit pada alis kiri, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sebanyak satu jahitan

Mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka robek yang sudah dijahit pada bibir bawah sisi kiri berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dijahit dua jahitan
- Gigi tampak tidak utuh, tampak luka dibibir bagian dalam

Telinga

- Luka robek yang sudah dijahit pada telinga kanan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dijahit sebanyak tiga jahitan.

Anggota gerak atas

- Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan pada bahu kanan berukuran nol koma lima sentimeter berbentuk tidak beraturan berbatas tegas
- Tampak satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada bahu kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter berbentuk tidak beraturan berbatas tegas

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh empat tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian dahi, luka lecet pada bahu kiri dan lengan atas tangan kanan, perubahan warna keunguan pada kelopak mata, dan luka robek pada daun telinga kiri. Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan dan kaku mayat pada sendi yang masih dapat dilawan. Diperkirakan waktu kematian sekitar dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurul Aulia meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, terhadap korban Nurlina dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :

Wajah

- Tampak satu buah luka robek pada dahi sisi kanan, tiga sentimeter diatas alias kanan, berbentuk tidak beraturan, berukuran enam sentimeter, berbatas tegas, tetapi luka tidak rata

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka robek pada dahi, empat sentimeter diatas pangkal hidung, berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, berbatas tegas
- Tampak satu buah luka robek pada dahi sisi kiri, tiga sentimeter diatas alis kiri, berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berbatas tegas
- Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berbentuk tidak beraturan, berukuran empat empat sentimeter kali satu sentimeter, berbatas tegas

Mulut

- Tampak mulut sedikit terbuka, lida tergigit dan luka pada lida mengeluarkan dara gigi tampak utuh, kaku mayat pada rahang

Telinga

- Tampak darah keluar dari lubang telinga kanan. --
- Tampak satu buah luka robek pada alis kiri berbentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dan menyebabkan daun telinga berbagi menjadi dua

Anggota gerak atas

- Tampak satu buah luka lecet berbentuk tidak beraturan pada bahu kiri berukuran dua kali satu, berwarna kemerahan, berbatas tegas.
- Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berbentuk tidak beraturan pada lengan atas kanan berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, berwarna kemerahan, berbatas tegas

KESIMPULAN

Telah di lakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian dahi, luka lecet pada bahu kiri dan lengan atas tangan kanan, perubahan warna keunguan pada kelopak mata, dan luka robek pada daun telinga kiri. Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan dan kaku mayat pada sendi yang masih dapat dilawan. Diperkirakan waktu kematian kurang dari empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan penyebab kematian tidak dapat di pastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MOH. ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE** pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos tepatnya di Jalan Kanduri lorong II Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, **telah melakukan perbuatan mengakibatkan matinya korban dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 04.40 wita Terdakwa tidak bisa tidur selama dua hari dua malam berturut-turut karena Terdakwa memikirkan pekerjaan yang biasanya orang panggil untuk membersihkan halaman dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa melamun tiba-tiba muncul perasaan emosi tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil besi as gerobak yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur setelah Terdakwa memegang besi as gerobak menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu korban Nurul Aulia di bagian kepala sebelah kiri sebanyak empat kali yang posisinya korban Nurul Aulia dalam keadaan tidur sendirian didalam kamar tengah sampai sudah tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa memukul korban Nurul Aulia sempat berteriak satu kali.
- Bahwa mendengar teriakan dari dalam kamar istri Terdakwa yaitu korban Nurlina datang dari dapur menuju dalam kamar baru masuk kepintu kamar Terdakwa langsung memukul korban Nurlina di bagian kepala menggunakan besi as gerobak yang dipegang menggunakan kedua tangannya sebanyak empat kali sampai korban Nurlina terjatuh kebelakang dan langsung pingsan melihat hal tersebut Terdakwa tetap memukul kepala korban Nurlina pada saat dalam pingsan sampai tidak sadarkan diri. Setelah melihat korban Nurlina dan Nurul Aulia sudah tidak sadarkan kemudian Terdakwa keluar dari rumah membawa besi as gerobak tersebut melalui pintu depan dan berjalan dilorong belakang rumah lalu dalam perjalanan dekat masjid Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam selanjutnya Terdakwa menyapa saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam dengan ucapan "Assalamu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Alaikum" dan pada saat saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam mendekati terdakwa, Terdakwa pura-pura mau salaman tangan dengan saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam namun tanpa berkata Terdakwa langsung memukul kepala saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam menggunakan besi as gerobak menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali dan setelah Terdakwa memukul saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam langsung lari menuju kerumah saksi Yonatan Alias Pak Papa Aris.

- Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yonatan Alias Papa Aris mau melarikan diri kekampung Rondingo kemudian saksi Yonatan Alias Papa Aris meminta kepada anak mantunya yaitu saksi DAUD untuk mengantar Terdakwa ke kampung Rondingo dengan cara di bonceng, setelah dalam perjalanan karena saksi DAUD lambat mengenderai sepeda motor sehingga Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawa sepeda motor dan membonceng saksi DAUD lalu saat dalam perjalanan Terdakwa singgah untuk isi bensin di daerah kilo lima dan pada saat saksi DAUD turun Terdakwa mengambil bensin lalu mengisi di tengki sepeda motor dan Terdakwa menyuruh saksi DAUD untuk membayar bensin tersebut dan pada saat saksi DAUD membayar bensin Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DAUD membawa sepeda motor sendiri menuju jalan ke arah Porame.
- Bahwa dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sehingga Terdakwa mampir di jembatan yang air sungainya megalir deras kemudian Terdakwa membuang besi as gerobak yang digunakan memukul korban Nurlina dan Nurul Aulia, Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke rumah kepala Desa Dangara atas untuk bersilaturahmi sekaligus meminta uang setelah bertemu dengan Kepala Desa Dangara Terdakwa mengatakan "Minta dulu uangmu?" dan kepala Desa mengatakan "ada uangku ini tapi cuma dua puluh lima ribu ribuh" setelah itu Kepala Desa memberikan Terdakwa uang tersebut dan Terdakwa mengucapkan "terima kasih banyak" setelah itu Terdakwa minta sarung lagi karena hujan dan bajunya sudah basah selanjutnya Terdakwa pamit kepada kepala Desa untuk pulang ke Desa Tomodo dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa sampai di Desa Tomodo Terdakwa berpapasan dengan anggota Polisi dan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Palu untuk diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atara Terdakwa dan koran NURLINA adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 86/8/II/2010 tanggal 01 Februrai 2010 dan korban NURUL AULIA merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7271022404130001 Kepala Kelurga MOH. ZAKIR, Istri NURLINA dan Anak NURUL AULIA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurlina meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/25/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, terhadap korban Nurlina dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :

Wajah

- Tampak satu buah luka robek yang sudah dijahit pada dahi sisi kiri dua centimeter diatas alis kir, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, sebanyak empat jahitan.
- Tampak satu buah luka robek yang sudah dijahit pada alis kiri, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sebanyak satu jahitan

Mulut

- Tampak satu buah luka robek yang sudah dijahit pada bibir bawah sisi kiri berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dijahit dua jahitan
- Gigi tampak tidak utuh, tampak luka dibibir bagian dalam

Telinga

- Luka robek yang sudah dijahit pada telinga kanan berukuran lima sentimeter kali dua centimeter, dijahit sebanyak tiga jahitan.

Anggota gerak atas

- Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan pada bahu kanan berukuran nol koma lima sentimeter berbentuk tidak beraturan berbatas tegas
- Tampak satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada bahu kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter berbentuk tidak beraturan berbatas tegas

KESIMPULAN

Telah di lakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh empat tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi, luka lecet pada bahu kiri dan lengan atas tangan kanan, perubahan warna keunguan pada kelopak mata, dan luka robek pada daun telinga kiri. Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan dan kaku mayat pada sendi yang masih dapat dilawan. Diperkirakan waktu kematian sekitar dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurul Aulia meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, terhadap korban Nurlina dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :

Wajah

- Tampak satu buah luka robek pada dahi sisi kanan, tiga sentimeter diatas alis kanan, berbentuk tidak beraturan, berukuran enam sentimeter, berbatas tegas, tetapi luka tidak rata
- Tampak satu buah luka robek pada dahi, empat sentimeter diatas pangkal hidung, berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, berbatas tegas
- Tampak satu buah luka robek pada dahi sisi kiri, tiga sentimeter diatas alis kiri, berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berbatas tegas
- Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berbentuk tidak beraturan, berukuran empat empat sentimeter kali satu sentimeter, berbatas tegas

Mulut

- Tampak mulut sedikit terbuka, lida tergigit dan luka pada lida mengeluarkan dara gigi tampak utuh, kaku mayat pada rahang

Telinga

- Tampak darah keluar dari lubang telinga kanan. --
- Tampak satu buah luka robek pada alis kiri berbentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dan menyebabkan daun telinga berbagi menjadi dua

Anggota gerak atas

- Tampak satu buah luka lecet berbentuk tidak beraturan pada bahu kiri berukuran dua kali satu, berwarna kemerahan, berbatas tegas.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



- Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, benbentuk tidak beraturan pada lengan atas kanan berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, berwarna kemerahan, berbatas tegas

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian dahi, luka lecet pada bahu kiri dan lengan atas tangan kanan, perubahan warna keunguan pada kelopak mata, dan luka robek pada daun telinga kiri. Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan dan kaku mayat pada sendi yang masih dapat dilawan. Diperkirakan waktu kematian kurang dari empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NASIR alias PAK IMAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.00 wita di kos di Jl. Kunduri lorong 2 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui tentang dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sdr.MOH.ZAKIR Alias SALMON Alias MANGGE pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.00 wita saat itu saksi sedang berada di Masjid Nurut Tijarah Jl. Kunduri Lorong 2 sedang melaksanakan Sholat, kemudian saksi mendengar teriakan dari seorang perempuan sdri. Bunga berteriak dengan panik "tolong, tolong Pak Imam, kambuh lagi penyakitnya mangge" setelah selesai sholat saksi keluar masjid dan berdiri diteras kemudian terdengar teriakan dari sdr. Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge dan mengatakan "assalamulaikum pak imam, minta maaf saya" dengan posisi waktu itu datang berjalan dengan membawa sabatang besi yang dipikul dilehernya dan dipegang dengan salah satu tangannya, setelah berhadapan dengan Saksi sdr. Moh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakir alias Salmon alias Mangge seperti mengajak saksi untuk bersalaman namun tiba-tiba sdr. Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge mengarahkan besi yang dipikulnya kearah kepala saksi, mengakibatkan saksi merasa pusing dan saksi meminta sdr. Syarif untuk mengantar saksi ke Rs. Anutapura sedangkan sdr. Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge langsung pergi. Sesampainya di UGD Rs Anutapura setelah saksi mendapat perawatan, tiba-tiba perawat IGD meminta saksi untuk pindah bed karnar ada emergensi saat itu saksi melihat jika korban Nurlina sudah penuh darah dibagian kepalanya dan banyak orang yang mengantar kerumah sakit dan setelah melihat korban Nurlina barulah saksi tau yang dimaksud dengan teriakan sdri. Bunga.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar foto yang di perlihatkan penyidik kepada saksi adalah foto pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya termasuk kepada saksi. Dan pelaku tersebut atas nama MOH.ZAKIR alias SALMON alias MANGGE.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saat itu sdr. Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge datang berjalan dari arah kos tempat tinggalnya dengan memikul besi dilehernya lalu mengangkat tangannya memanggil Saksi dan mengatakan "assalamualaikum pak Imam, minta maaf saya" saat berhadapan dengan Saksi sdr. Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge langsung mengarahkan besi yang dipikulnya kearah kepala saya, setelah itu sdr. Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge langsung pergi dan Saksi meminta tolong untuk diantar kerumah sakit terdekat karena Saksi merasa sakit dan pusing.
- **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**

2. Saksi **BAHAR SYAH alias PAK Rt**; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan sdra. Moh.Zakir Alias Salmon alias Mangge merupakan warga di jalan Kunduri Irg 1 lingkungan RT 01 RW 06 Kel. Balaroa Kec.Palu Barat dan Saksi kenal dengan korban Almarhum NURLINA adalah adalah istri dari sdra.Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge dan kenal anak korban NURUL AULIA adalah kandung dari hubungan pernikahannya antara sdra.Moh.Zakir alias Salmon alias Mangge namun Saksi tidak memiliki hubungan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau hubungan pekerjaan. Saksi hanya sebatas ketua RT di RT 01 RW 06 Kelurahan Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa masih ingat pelaku sdra. Moh.Zakir Alias Salmon alias Mangge datang kerumah saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA kerumah Saksi di jalan Tagari Lonjo Kel. Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu karena pada saat orang itu datang memanggil saksi posisinya ada didalam rumah dan orang yang datang memanggilnya hanya sampai di teras rumah dan begitu saksi cepat-cepat keluar dari dalam rumah menuju rumah sdra. Moh.Zakir alias Salmon alias Mangge pada saat itu sempat bertemu di lorong sama sdri.NUR AFIAT dengan mengatakan "pak RT itu Mangge hampir dia mau pukul juga saya. Kemudian saksi langsung menarik sdri.NUR AFIAT bersama dengan anaknya dan satu anak yang bernama Isra dan membawa mereka menjauh dari tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat itu saksi sementara dirumah untuk siap-siap mau menjadi pengamanan Linmas di TPS tiba-tiba ada orang yang datang memanggil Saksi dari luar rumah dengan mengataka "pak RT, ada ribut-ribut di rumahnya Mangge" kemudian saat itu juga Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan orang yang datang memanggil Saksi itu sudah tidak ada kemungkinan orang itu sudah lebih duluan ke TKP. Setelah itu Saksi pergi kerumah sdra.Mangge yang saat dalam perjalanan menuju rumah sdra.Mangge sempat bertemu dengan sdri.NUR AFIAT didalam rumah bersama dengan anaknya dan satu orang perempuan yang bernama Isra pada saat itu sdri.NUR AFIAT memberitahukan kepada Saksi "Pak RT Saksi hampir di pukul sama Mangge. Sehingga pada saat itu Saksi membawa sdri.NUR AFIAT dengan anaknya dan anak Isra ke tempat yang aman untuk menjauh dari TKP. Setelah itu saksi pergi ke tempat TPS untuk pergi memanggil petugas pengamanan TPS agar bisa sama-sama pergi ke rumah sdra.Mangge setelah Saksi bersama dengan petugas sampai dirumah sdra.Mangge Saksi melihat sdra.mangge sudah tidak ada dan saat Saksi masuk kedalam kosnya mendapati istrinya dalam dalam keadaan terluka di bagian kepala berlumuran darah dan setelah itu Saksi masuk kedalam kamar dan melihat anaknya juga dalam keadaan berlumuran darah kepala dan lehernya setelah itu Saksi keluar ulang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



dari dalam kos dan memberitahukan kepada warga sekitar kalau anaknya sudah meninggal dunia dan istrinya masih hidup masih bisa bergerak badan dan tangannya sambil mengerok. Setelah sudah banyak petugas yang datang kemudian petugas mencari mobil Ambulans untuk membawa korban kerumah sakit. Tidak lama kemudian datang mobil ambulance dan kemudian membawa sdri. NURLINA (istrinya) yang posisinya masih bergerak kerumah sakit sedangkan untuk anaknya nanti datang tim dari kepolisian membawa kanton mayat barulah diangkat dan di bawah kerumah sakit. Setelah itu Saksi bersama petugas TPS kembali ulang ke TPS untuk melayani warga yang datang memilih kepala Daerah Gubernur dan Walikota.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Satu hari sebelum kejadian yaitu malam harinya sdra. MOH.ZAKIR alias Salmon alias Mangge datang kerumah Saksi mengambil surat panggilan memilih pada saat itu Saksi sempat bicara dengan sdra. MOH.ZAKIR alias Salmon alias Mangge dengan mengatakan "pak RT mana surat panggilanku, dan Saksi mengatakan "ada sini Saksi antar kau ke tempat panitia pemungutan suara dan setelah sampai di Panitia pemungutan suara Saksi sudah tinggalkan dan Saksi pulang kerumah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdra. MOH.ZAKIR alias Salmon alias Mangge jarang berkomunikasi dengan warga dan kalau untuk istri dan anaknya bergaul dengan warga sekitar. Dan sebelumnya pada sekitar bulan Februari 2024 sdra. MOH.ZAKIR alias Salmon alias Mangge pernah buat ulah dengan cara menyekap istri dan anaknya sehingga Saksi selaku pemerintah setempat bersama dengan Bhabinkamtibmas sdra.HENDRA RUMPA membawa sdra. MOH.ZAKIR alias Salmon alias Mangge kerumah sakit jiwa Madani Palu dan rawat selama kurang lebih satu bulan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi FIRMAN, SE ; Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pelapor menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah sdra. Moh.Zakir alias Salmon alias Mangge sedangkan korbannya adalah sdri.Nurlina dan anak korban Nurul Aulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pelapor menjelaskan bahwa kenal dengan sdra. Moh.Zakir Alias Salmon alias Mangge adalah suami dari korban NURLINA, sedangkan saksi kenal korban NURLINA adalah merupakan tante dari saksi dan kenal anak korban Nurul Aulia anak kandung dari sdri.NURLINA.;
- Bahwa Saksi pelapor menjelaskan kejadiannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Saksi pelapor menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di jalan Kenduri Lrg 2 Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu. Pada saat itu saksi berada di rumah kemudian saksi di telpon keluarga a.n.Nurliana yang berada di Donggala dan memberitahukan bahwa korban an. AULIA telah di bunuh oleh bapaknya/terlapor dan mamanya/istri terlapor sedang sekarat di rumah sakit Anutapura Palu. Setelah itu Saksi mendatangi Kantor Polsek palu Barat untuk memastikan kejadian tersebut, yang mana akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. **Saksi NUR AFIAT:** Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 06.00 wita.;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kekerasan dengan cara memukul kedua korban hingga kedua korban meninggal dunia.;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 06.30 WITA di jalan Kenduri Lrg 1 Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu. Pada saat itu Saksi sedang kencing di dapur rumah kos, tiba-tiba pelaku sdra.ZAKIR muncul dari belakang dan sempat memukul pintu dapur bagian bawah Saksi langsung refleks berdiri dan Saksi langsung menutup pintu bagian atas pelaku tidak bisa masuk kedalam kos Saksi dan Saksi sempat berteriak meminta tolong kepada tetangga dengan mengatakan "tolong-tolong" dan setelah Saksi berhasil mengunci pintu atas Saksi langsung lari kedepan dan Saksi melihat dari dalam rumah melalui lubang dinding ada pak RT sama warga satu orang sehingga Saksi keluar bersama dengan anak Saksi dua orang dan anak tetangga

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi panggil juga keluar dan setelah itu Saksi lari ke rumah penjual bawang merah dan setelah itu Saksi sudah tidak tau lagi kejadiannya.;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai yaitu Ahli **dr. MERRY TJANDRA., M.Kes, Sp.KJ**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak mengenal Terdakwa. Moh.Zakir Alias Salmon Alias Mangge Saksi kenal sebatas antara pasien dan dokter dalam sebatas pekerjaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa telah menjadi Dokter sejak tahun 2003, Jabatan Saksi saat ini sebagai psikiater di Rs.Madani Palu. Saksi bertugas sebagai psikiater di Rs.Madani Palu sejak bulan September tahun 2014;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE bersama dengan dokter MERRY TJANDRA, M.Kes, Sp.KJ dengan ahli Psikolog RSD Madani Palu atas nama FADHILLAH, S.Psi, M.Psi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dilakukan observasi dan pemeriksaan selama 14 hari atau lebih dengan tujuan untuk wawancara dan observasi.
- bahwa Ahli menjelaskan bahwa awal mulanya terlapor sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE setiap hari selama dirawat di RESD Madani terlapor sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE tidak kooperatif memberikan sikap emosi yang labil dan sikap tidak kooperatif, dan setelah dirawat beberapa hari dan diberikan terapi obat pasien mulai menunjukkan sikap yang kooperatif dan emosi stabil.
- bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan data riwayat pasien, sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE pernah dirawat di RSD MADANI Sulteng pada bulan Februari 2024 yang pada saat itu dibawah dirumah sakit karena mengamuk dan mengancam akan membakar anak istrinya.
- bahwa ahli memberikan kesimpulan :
- Adanya gangguan jiwa psikotik yang di tandai dengan adanya halusinasi pendengaran.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perilaku pelanggaran hukum dilakukan terperiiksa bukan merupakan bagian dari gangguan gangguan jiwa yang dialaminya.
- Terperiiksa mampu memahami nilai resiko tindakannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum saudara AHLI, apakah dari hasil pemeriksaan saudara Ahli dengan kondisi kejiwaan terlapor saudara bisa menyimpulkan bahwa Terlapor layak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak?

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum kepada kedua korban antara lain sebagai berikut ;

1. Hasil Surat **Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay** tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, terhadap korban Nurul Aulia dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Wajah Tampak satu buah luka robek pada dahi sisi kanan, tiga sentimeter diatas alis kanan, berbentuk tidak beraturan, berukuran enam sentimeter, berbatas tegas, tetapi luka tidak rata.
Tampak satu buah luka robek pada dahi, empat sentimeter diatas pangkal hidung, berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, berbatas tegas.
Tampak satu buah luka robek pada dahi sisi kiri, tiga sentimeter diatas alis kiri, berbentuk tidak beraturan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berbatas tegas.
Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berbentuk tidak beraturan, berukuran empat empat sentimeter kali satu sentimeter, berbatas tegas.
 - b. Mulut Tampak mulut sedikit terbuka, lida tergigit dan luka pada lida mengeluarkan dara gigi tampak utuh, kaku mayat pada rahang.
 - c. Telinga Tampak darah keluar dari lubang telinga kanan.
Tampak satu buah luka robek pada alis kiri berbentuk tidak beraturan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dan menyebabkan daun telinga berbagi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



menjadi dua.
e. Anggota Tampak satu buah luka lecet berbentuk tidak beraturan pada gerak bahu kiri berukuran dua kali satu, berwarna kemerahan, atas terbatas tegas.

Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, benbentuk tidak beraturan pada lengan atas kanan berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, berwarna kemerahan, terbatas tegas.
KesimpulanTela di lakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian dahi, luka lecet pada bahu kiri dan lengan atas tangan kanan, perubahan warna keunguan pada kelopak mata, dan luka robek pada daun telinga kiri. Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan dan kaku mayat pada sendi yang masih dapat dilawan. Diperkirakan waktu kematian kurang dari empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan penyebab kematian tidak dapat di pastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa terlapor sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE layak mempertanggung jawabkan pidana karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terperiksa bukan bagian dari gangguan mental/jiwa yang dialami.
- bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa terlapor sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE merupakan gangguan jiwa berat.
- bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa terlapor sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE mengalami gangguan jiwa namun terlapor sdra. MOH.ZAKIR Alias SALMON alias MANGGE dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana karena penyaperbuatan pidana bukan merupakan bagian dari gangguan jiwa/mental/psikis yang dialaminya.
- **Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**

2. Hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/25/XI/2024/Rumkit Bhay
tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, terhadap korban Nurlina dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :

1. Kaku : terdapat lebam mayat pada punggung, berwarna merah
- Mayat : keunguan, tidak menetap, hilang
2. Rambut : Rambut panjang berwarna putih pada pangkal dan hitam pada bagian atas gelombang dengan helai terpanjang empat puluh centimeter
3. Wajah : Terdapat perubahan warna menjadi keunguan pada kelopak mata kiri dan kanan atas dan bawah.
Tampak satu buah luka robek yang sudah di jahit pada dahi sisi kiri dua sentimeter diatas alis kiri, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, sebanyak empat jahitan.
Tampak satu buah luka robek yang sudah di jahit pada alis kiri, berukuran nol koma lima sentimeter, sebanyak satu jahitan.
4. Mata : Mata tertutup, tampak lebam pada kelopak mata
5. Hidung : Tidak di temukan adanya jejas maupun darah dan cairan yang keluar dari hidung.
6. Mulut : Tampak satu buah luka robek yang sudah di jahit pada bibir bawah sisi kiri berukuran empat centimeter kali dua sentimeter, di jahit dua jahitan.
Gigi tampak tidak utuh, tampak luka di bibir bagian dalam
7. Telinga : Luka robek yang sudah dijahit pada telinga kanan berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter di jahit sebanyak tiga jahitan.
8. Leher : Tidak tampak adanya kelainan atau jejas pada leher.
9. Dada : Tidak tampak adanya kelainan atau jejas pada dada.
10. Perut : Tidak tampak adanya kelainan atau jejas pada perut.
11. Anggota : Tampak satu buah luka lecet berwarna kemerahan pada gerak bahu kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol atas koma lima sentimeter berbentuk tidak beraturan berbatas tegas.
Tampak satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada bahu kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter berbentuk tidak beraturan berbatas tegas.
12. Anggota : Tidak tampak adanya kelainan atau jejas pada kaki.
- Gerak
- Bawah
13. Anus : Tidak tampak adanya kelainan atau jejas atau jejas pada

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



. leher tidak tampak adanya kotoran atau secret yang keluar dari anus.

14 Panjang : Seratus lima puluh tiga sentimeter.

. Badan

15 Status : Tampak satu buah luka robek berbentuk tidak beraturan

. Lokalis pada punggung sisi kiri, berukuran nol koma sentimeter kali nol koma dua sentimeter, berbentuk tidak beraturan, terbatas tegas.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh empat tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian dahi, luka lecet pada bahu kiri dan lengan atas tangan kanan, perubahan warna keunguan pada kelopak mata, dan luka robek pada daun telinga kiri. Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan dan kaku mayat pada sendi yang masih dapat dilawan. Diperkirakan waktu kematian sekitar dua sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Akta Nikah Nomor 86/8/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 dan korban NURUL AULIA merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7271022404130001 Kepala Keluarga MOH. ZAKIR, Istri NURLINA dan Anak NURUL AULIA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi di rumah kost yang Terdakwa sewa yang saat itu istri Terdakwa dan anak Terdakwa datang ke Kost Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di Jalan Kunduri Lrg II Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah di rawat di RSUD Madani Palu selama 1 bulan karena Terdakwa mengamuk dirumah kepada istrinya sehingga Terdakwa diantar sama Pak Bhabinkamtibmas dan pak Imam atau Pak RW ke RSUD Madani Palu pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada perencanaan terlebih dahulu untuk memukul anak dan istri saudara sebelum saudara melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Terdakwa emosi seketika ketika melihat anak saya sementara tidur dan kemudian mengambil besi has



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak yang saya taruh dibawah tempat tidur dan langsung memukul kepala anak saya secara berulang-ulang.

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 04.40 wita di Kos-kosan Jalan Kunduri Lrg II Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu (rumah kos-kosan) awalnya Terdakwa duduk di kursi plastik gelisa tidak bisa tidur selama dua hari dua malam memikirkan keadaan ekonomi keluarganya, setelah itu Terdakwa tiba-tiba muncul perasaan emosi berlebihan dan kemudian mengambil besi has gerobak yang Terdakwa simpan dibawah tempat tidur, seketika kemudian Terdakwa langsung memukul anaknya di bagian kepala sebelah kiri dan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa hantam lagi di bagian kepala bagian atas anaknya sempat sadar dan berteriak satu kali namun Terdakwa tetap pukuli secara berulang ulang di bagian kepala sampai sudah tidak sadarkan diri, yang posisinya pada saat itu istrinya sedang berada di belakang kos atau didapur menyalakan kompor tidak lama kemudian istrinya datang dan saat masuk kepintu kamarnya Terdakwa langsung pukul juga di bagian kepala secara berulang-ulang sempat istrinya menangkis dengan tangannya namun Terdakwa tetap pukuli terus di bagian kepala sampai pada akhirnya istrinya terjatuh menyamping di dinding kos dan Terdakwa tetap memukulinya sampai istri sah sudah tidak sadar, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan kos-kosan lewat jalan belakang kos dan keluar depan Mesjid dan sempat bertemu dengan Pak Imam Mesjid atau Pak Rw saat itu Terdakwa sempat menyapa pak Imam sambil Terdakwa mengangkat tangan kemudian memanggil pak imam agar mendekat sama tersangka, saat itu Terdakwa pura-pura mau bersalaman dan saat pak Imam mendkatinya Terdakwa langsung memukul pak Imam dengan besi di kepalanya sebanyak satu kali, setelah itu pak Imam lari masuk kedalam mesjid dan kemudian Terdakwa langsung jalan pergi meninggalkan pak Imam dan berjalan menuju jalan kelor kemudian tembus kejalan Rondingo sampai tembus Duyu. Setelah Terdakwa dapat rumah kos Terdakwa meminta baju sama orang yang Terdakwa tidak kenal secara paksa dan orang tersebut memberikannya baju dan celana, saat itu Terdakwa memakai celana tersebut di tempat itu dengan tujuan agar tidak di kenali orang. Setelah itu Terdakwa berjalan ke kos sebelah meminjam motor sama sdra. JONATAN dan meminta diantar sama sdra.DAUD ke jalan Binangga

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dengan cara Terdakwa di bonceng, setelah sampai di jalan Binangga Terdakwa suruh sdra.DAUD isi bensin satu botol, setelah motor sudah diisi bensin Terdakwa langsung memakai motor itu dan sengaja meninggalkan sdra.DAUD di tempat itu kemudian Terdakwa membawa motor ke atas daerah Porame menuju daerah Balane dan kemudian ke Daerah Wayu, dan Terdakwa belok ke daerah Dombo. setelah itu saya melewati perkampungan yang Terdakwa sudah tidak tau nama daerahnya dan setelah sampai daerah kampung Dangaraa Terdakwa sempat berhenti tepatnya didekat jembatan kemudian Terdakwa membuang besi yang Terdakwa gunakan memukulkan istri dan anaknya termasuk pak Imam, setelah itu Terdakwa lanjut lagi dengan tujuan kerumah kepala Desa Danggaraa, dan dalam perjalanan motor yang Terdakwa pakai macet tidak bisa hidup lagi sehingga Terdakwa tinggalkan motor di Daearah Danggaraa dan kemudian Terdakwa pergi kerumah kepala Desa Danggaraa dengan tujuan mau istirahat atau bermalam disitu, Terdakwa sempat meminta sarung dengan rokok serta uang sebanyak Rp 25.000 kepada kepala desa Dangaraa dan karena saat itu tiba-tiba hujan sehingga tidak jadi bermalam disitu, dan kemudian Terdakwa balik ulang ke Desa Dombu dengan berjalan kaki dan saat sementara dalam perjalanan tiba-tiba ada polisi dan tentara naik motor dan menjemput Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke desa Tamodo dan saat itu Terdakwa sudah diamankan sama polisi dengan tentara dan Terdakwa di taruh dirumah warga dan beberapa jam kemudian datang polisi menggunakan baju preman menjemputnya dan membawa Terdakwa pulang ke Polresta Palu.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan besi has gerobak yang di pakai memukulkan anak dan istrinya tersebut sudah Terdakwa buang di jembatan Desa Dangaraa Kec.Pinimbani Kab.Donggala.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ukurannya panjang kurang lebih 1 meter dan ukuran besarnya kurang lebih seperti linggis.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permasalahan ekonomi, permasalahan utang piutang, persoalan cemburu berlebihan, seperti ada yang mengganggu pemikirannya seolah-olah diawasi oleh orang dan seperti mau di tangkap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 wita awal mulanya Terdakwa tidak bisa tidur selama dua hari dua malam berturut-turut karena Terdakwa memikirkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



pekerjaan yang biasanya orang panggil untuk membersihkan halaman dengan upah lima puluh ribu rupiah, dan karena Terdakwa tiba-tiba muncul perasaan emosi tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil besi has gerobak yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur setelah Terdakwa memegang besi tersebut dan kemudian tadakwa memukul anak Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri sebanyak empat atau lima kali yang posisinya anaknya dalam keadaan tidur di kamar tengah sendirian, setelah selesai Terdakwa memukul anaknya tiba-tiba istrinya datang dari dapur dan pas masuk ke pintu kamar saya langsung memukul istrinya di bagian kepala menggunakan besi has gerobak yang Terdakwa pukulkan anaknya sebelumnya. Dan Terdakwa memukul istrinya sebanyak empat atau lima kali sampai istrinya terjatuh ke belakang dan langsung pingsan dan Terdakwa tetap emmukul kepala istrinya pada saat dalam pingsan atau terjatuh ke belakang. Setelah istri dan anaknya sudah tidak sadarkan Terdakwa keluar dari rumah membawa besi has gerobak tersebut melalui pintu depan dan berjalan ke belakang rumah dan sempat bertemu dengan pak Ustad di Masjid, yang pada saat itu Terdakwa sempat menyapa pak Ustad dengan ucapan "Assalamu Alaikum, sambil Terdakwa memanggil pak ustrad dengan kode gerakan tangan, dan pada saat pak ustad mendekati tersangka, Terdakwa pura-pura mau salaman tangan dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul kepalanya menggunakan besi has gerobak tersebut sebanyak satu kali dan setelah Terdakwa pukul pak Ustad langsung lari masuk ke dalam Masjid dan Terdakwa langsung berjalan cepat menuju jalan Kelor kerumah sdra. JONATAN untuk meminjam motor karena Terdakwa mau ke kampung Rondingo, pada saat itu sdra. JONATAN tidak mau meminjamkan Terdakwa motor dan meminta kepada anak mantunya untuk atas nama DAUD untuk mengantar saya ke kampung Rondingo dengan cara di bonceng. Setelah dalam perjalanan karena sdra.DAUD lambat mengenderai motor sehingga. Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdra.DAUD dan pada saat dalam perjalanan sempat singga isi bensin di daerah kilo lima dan pada saat sdra.DAUD turun Terdakwa mengambil bensin dan mengisi di tengki motor dan keberatan menyuruh sdra.DAUD untuk turun membayar bensin tersebut.dan pada saat sdra.DAUD membayar bensin Terdakwa langsung tinggalkan dan membawa motor sendiri menuju jalan ke arah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



Porame. Setelah sampai di Porame Terdakwa belok ke arah Balane dan Terdakwa langsung menuju jalan keatas ke daerah Matantimali terus ke Desa Dombu, setelah itu Terdakwa melewati gunung menuju Desa Tamodo, kemudian menuju Desa Dangaraa dan Terdakwa sempat singga di jembatan yang airnya sungainya megalir deras dan kemudian Terdakwa membuang besi has gerobak tersebut, setelah itu Terdakwa sempat berhenti karena Terdakwa bingung mau lari kemana lagi. Setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah kepala Desa Dangaraa atas untuk bersilaturahmi sekaligus meminta uang pada saat itu Terdakwa mengatakan “Minta dulu uangmu?” dan kepala Desa mengatakan “ada uangku ini tapi Cuma dua puluh lima ribuan” setelah itu pak Desa memberikan Terdakwa uang tersebut dan Terdakwa mengucapkan “terima kasih banyak” setelah itu Terdakwa minta sarung lagi karena hujan dan bajunya sudah basah. Setelah itu Terdakwa duduk minum di teras rumah kepala desa, setelah Terdakwa selesai minum Terdakwa pamit sama kepala Desa untuk pulang ke Desa Tomodo dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa sampai di Desa Tomodo Terdakwa berpapasan dengan anggota Polisi yang naik motor dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya kerumah warga Desa Tomodo. Dan setelah Terdakwa di borgol dan menunggu jemputan anggota Polresta Palu datang menjemputnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa besi yang Terdakwa bawa tidak dalam keadaan berlumuran darah atau ada bercak darah karena sudah cuci di dapur setelah Terdakwa sudah memukulkan anak dan istrinya pada saat itu sehingga saat Terdakwa bawa besi has gerobak tersebut sudah dalam keadaan bersih. Terdakwa mengenali jenis pakaian berupa 1 (satu) lembar calana kain warna Hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) lembar mukena warna coklat, 1 (satu) lembar mukena orange, 1 (satu) lembar kain warna putih bergaris hitam. Yang mana pakain tersebut adalah pakain milik korban istrinya NURLINA dan anaknya NURUL AULIA;
 - Bahwa Terdakwa serang merasa kesepian dan menyesali perbuatan oleh karena kekhilafan Terdakwa yang saat itu benar gelap mata melakukan hal hal yang sangat brutal;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Mukena Warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Mukena Warna Orange;
- 1 (satu) Lembar Kain Warna Putih Bergaris Hitam;;
- 2 (dua) Buah Buku Nikah Untuk Suami Istri Warna Merah Dan Warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang buruh kebun yang pekerjaannya membersihkan kebun dengan pendapatan rata rata sekitar Rp.50 000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan kedua korban yaitu Nurlina dan Nurul Aulia adalah satu keluarga kecil yang terdiri dari Ayah Ibu dan anak;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 25 November 2024, Istri dan anak Terdakwa datang ke kos dan ikut menumpang hidup di kos Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa terdakwa dalam keseharian disekitar lingkungannya sering marah marah sendiri dan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURLINA dan korban NURUL AULIA dengan cara cara tersebut dibawah ini;**
- Bahwa di pagi itu, Terdakwa melamun tiba-tiba muncul perasaan emosi tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil besi as gerobak yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur setelah Terdakwa memegang besi as gerobak menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu korban Nurul Aulia di bagian kepala sebelah kiri sebanyak empat kali yang posisinya korban Nurul Aulia dalam keadaan tidur sendirian didalam kamar tengah sampai bersimbanh darah dan tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa memukul korban Nurul Aulia sempat berteriak , terdengar suara oleh Saksi korban Nurlina ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan dari dalam kamar tidur, korban Nurlina datang dari dapur menuju dalam kamar baru masuk ke pintu kamar Terdakwa langsung memukul korban Nurlina di bagian kepala menggunakan besi as gerobak yang dipegang menggunakan kedua tangannya sebanyak empat kali sampai korban Nurlina terjatuh ke belakang dan langsung pingsan melihat hal tersebut Terdakwa tetap memukul kepala korban Nurlina pada saat dalam pingsan sampai tidak sadarkan diri. Setelah melihat korban Nurlina dan Nurul Aulia sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa keluar dari rumah membawa besi as gerobak tersebut melalui pintu depan dan berjalan dilorong belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri ke Desa Tomodo yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Bp RT meminta uang dan saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam dan meminjam motor Saksi Yonatan yang kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Daud anak Yonatan ke tempat yang diinginkan oleh Terdakwa, oleh karena Saksi Daud juga takut dan was was, Saksi Daud menyuruh Terdakwa mengendarai motornya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Daud dan membuang Besi yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Nurlina dan korban Nurul Aulia disungai yang dilewati Terdakwa. Dan pada saat Terdakwa ke desa Tomodo, Terdakwa diamankan oleh Satuan Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurlina meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/25/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurul Aulia meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal



- Bahwa motif Terdakwa menghilangkan nyawa kedua korban terpengaruh halusinasi suara ribut yang mengakibatkan Terdakwa tidak kuat menahan derita ekonomi sehingga mudah gelap mata;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Mukena Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Lembar Mukena Warna Orange;
 - 1 (satu) Lembar Kain Warna Putih Bergaris Hitam;Adalah baju yang dikenakan para korban saat perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa yang terdapat bercak darah korban sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dakwaan yang cocok untuk dapat diterapkan dalam perkara A quo;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan para korban adalah masih dalam hubungan keluarga yang terdiri dari ayah(Terdakwa), Istri (Nurlina) dan anak (Nurul Aulia), maka perkara Aquo dapat digunakan pasal yang lebih khusus mengaturnya yaitu **pasal 44 Ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Telah melakukan perbuatan mengakibatkan matinya korban ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa **Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Telah melakukan perbuatan mengakibatkan matinya korban;”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur tersebut ialah bahwa Perbuatan Pelaku menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukan oleh dirinya maupun dengan bantuan orang lain terdapat akibat adanya hilangnya nyawa seseorang akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NURLINA dan korban NURUL AULIA dengan cara cara tersebut dibawah ini;**

- Bahwa di pagi itu, Terdakwa melamun tiba-tiba muncul perasaan emosi tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil besi as gerobak yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur setelah Terdakwa memegang besi as gerobak menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu korban Nurul Aulia di bagian kepala sebelah kiri sebanyak empat kali yang posisinya korban Nurul Aulia dalam keadaan tidur sendirian didalam kamar tengah sampai bersimbah darah dan tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nurul Aulia sempat berteriak , terdengar suara oleh Saksi korban Nurlina ;

- Bahwa mendengar teriakan dari dalam kamar tidur , korban Nurlina datang dari dapur menuju dalam kamar baru masuk kepintu kamar Terdakwa langsung memukul korban Nurlina di bagian kepala menggunakan besi as gerobak yang dipegang menggunakan kedua tangannya sebanyak empat kali sampai korban Nurlina terjatuh kebelakang dan langsung pingsan melihat hal tersebut Terdakwa tetap memukul kepala korban Nurlina pada saat dalam pingsan sampai tidak sadarkan diri. Setelah melihat korban Nurlina dan Nurul Aulia sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa keluar dari rumah membawa besi as gerobak tersebut melalui pintu depan dan berjalan dilorong belakang rumah ;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri ke Desa Tomodo yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Bp RT meminta uang dan saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam dan meminjam motor Saksi Yonatan yang kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Daud anak Yonatan ke tempat yang diinginkan oleh Terdakwa, oleh karena Saksi Daud juga takut dan was was, Saksi Daud menyuruh Terdakwa mengendarai motornya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Daud dan membuang Besi yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Nurlina dan korban Nurul Aulia disungai yang dilewati Terdakwa. Dan pada saat Terdakwa ke desa Tomodo, Terdakwa diamankan oleh Satuan Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurlina meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/25/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nurul Aulia meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumkit Bhayangkara Palu sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27 November 2024 Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/24/XI/2024/Rumkit Bhay tanggal 27

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endris Edya Tamboto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa sesuai laporan Visum dan beberapa orang saksi yang mengenali istri dan anak Terdakwa diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban jiwa bernama Nurlina dan Korban Nurul Aulia telah dinyatakan oleh Visum bahwa keduanya telah kehilangan nyawa maka Perbuatan Terdakwa telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Dalam Lingkup keluarga/ Rumah tangga;"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tiada lain bahwa pelaku memperlakukan perbuatan pidana kepada anggota keluarga si pelaku sendiri yang mana anggota keluarga harus dilindungi secara fisik dan Psikis oleh si Pelaku;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar para saksi mengenai Istri dan anak Terdakwa yang meninggal setelah kejadian pada hari Rabu pagi tanggal 27 November 2024 serat buku nikah yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar anggota keluarga dari Terdakwa;

Meninggal bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4.Unsur " Dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas ialah serangkaian Perbuatan si pelaku yang sejenis, yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan secara berulang kepada satu orang korban atau lebih ;

Menimbang bahwa Perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang tersebut dipandang sebagai satu perbuatan kejadian sehingga kepada pelaku dikenakan hukuman terberat dalam jenisnya ;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tersebut dibawah ini;

- Bahwa di pagi itu, Terdakwa melamun tiba-tiba muncul perasaan emosi tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil besi as gerobak yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur setelah Terdakwa memegang besi as gerobak menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu korban Nurul Aulia di bagian kepala sebelah kiri sebanyak empat kali yang posisinya korban Nurul Aulia dalam keadaan tidur sendirian didalam kamar tengah sampai bersimbah darah dan tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa memukul

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Nurul Aulia sempat berteriak , terdengar suara oleh Saksi korban Nurlina ;

- Bahwa mendengar teriakan dari dalam kamar tidur , korban Nurlina datang dari dapur menuju dalam kamar baru masuk kepintu kamar Terdakwa langsung memukul korban Nurlina di bagian kepala menggunakan besi as gerobak yang dipegang menggunakan kedua tangannya sebanyak empat kali sampai korban Nurlina terjatuh kebelakang dan langsung pingsan melihat hal tersebut Terdakwa tetap memukul kepala korban Nurlina pada saat dalam pingsan sampai tidak sadarkan diri. Setelah melihat korban Nurlina dan Nurul Aulia sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa keluar dari rumah membawa besi as gerobak tersebut melalui pintu depan dan berjalan dilorong belakang rumah ;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta persidangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak berhenti setelah Terdakwa memukul kepala Anak korban bernama Nurul Aulia yang berteriak kesakitan dan akhirnya tak berdaya bersimbah darah dikepala kemudian Korban Nurlina masuk ke kamar, dimana asal suara teriakan anak Korban terdengar dan kemudian Terdakwa berbalik mengayunkan besi as gerobak ke arah kepala korban Nurlina berkali kali kepada korban Nurlina yang berusaha melarikan diri dan terjatuh di depan pintu tak berdaya bersimbah darah dan setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu belakang menyusuri lorong untuk pergi meninggalkan para korban ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap korban Nurul Aulia dan korban Nurlina maka perbuatan tersebut adalah dua perbuatan yang berlanjut, yang mana Terdakwa diharapkan sadar atas perbuatannya yang pertama terhadap korban Nurul Aulia menghentikan perbuatannya akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa melanjutkan perbuatan kekerasan serupa kepada korban Nurlina dengan cara yang sama, maka keseluruhan perbuatan Terdakwa terhadap kedua korban dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 44 Ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya, Majelis tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dari perbuatan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum yang memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa ternyata menderita gangguan jiwa halusinasi suara sehingga gelap mata sebelum melakukan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan Korban Nurlina dan korban Nurul Aulia kehilangan nyawa

Menimbang bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, telah jelaskan oleh Ahli Psikiater atas Terdakwa bahwa benar Terdakwa terkadang terdapat gangguan halusinasi pendengaran yang membuatnya terganggu secara kejiwaan akan tetapi gangguan pendengaran tidak terlalu mempengaruhi kesadaran batin untuk berpikir secara objektif maka Terdakwa masih dapat minta pertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan majelis pertimbangan berkenaan dengan Penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Mukena Warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar Mukena Warna Orange;
- 1 (satu) Lembar Kain Warna Putih Bergaris Hitam;
- 2 (dua) Buah Buku Nikah Untuk Suami Istri Warna Merah Dan Warna Hijau;

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menghilangkan nyawa Istri dan anak Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli belit dalam Persidangan;
- Terdakwa mengalami kelabilan Psikologis ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 44 Ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge** telah terbukti secara sah dan menyakikan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Mukena Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Lembar Mukena Warna Orange;
 - 1 (satu) Lembar Kain Warna Putih Bergaris Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Buah Buku Nikah Untuk Suami Istri Warna Merah Dan Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Abdul Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)